

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1203/2535

นาง เน่งน้อย นันทะสุนทร
กรมทางหลวง

โจทก์
จำเลย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 มาตรา วรรคสอง ข้อ 76

โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในแนวทางที่จะสร้างทางหลวงพิเศษมี สิทธิเรียก
ดอกเบี้ยจากจำเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน อสังหาริมทรัพย์ได้ตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 76วรรคสอง ซึ่งบัญญัติให้
เรียกดอกเบี้ย ได้ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากยอดเงินที่จะต้องชำระเพิ่มขึ้น นับ
แต่วันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ใช้อ้างอิง หาใช้นับ
แต่วันที่จำเลยเข้าครอบครองที่ดินของโจทก์ไม่.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 17054แขวงบางแค เขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา อยู่ริมถนนเพชรเกษม
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2523มีประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะ
สร้างทางหลวงพิเศษสายพระประแดง - บางแค - ตลิ่งชัน - บางบัวทอง ตอน
พระประแดง - บางแค - ตลิ่งชัน พ.ศ. 2523 มีอธิบดีของจำเลยเป็นเจ้าหน้าที่ผู้
ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา จำเลยกำหนดว่าที่ดินโจทก์ตกอยู่ในเขตแนวทาง
หลวง 226 ตารางวา และกำหนดค่าทดแทนให้ตารางวาละ 2,600 บาท เป็นเงิน

587,600 บาท ต่ำกว่าราคาซื้อขายในท้องตลาดขณะนั้น โจทก์ควรได้ค่าทดแทน
ตารางวาละ 10,500 บาทเป็นเงิน 2,373,000 บาท และที่ดินโจทก์เหลือด้านติดถนน
เพชรเกษมน้อยกว่าเดิมทำให้ราคาตกไป โจทก์ควรได้ค่าทดแทนเป็นกรณีพิเศษอีก
100,000 บาท จำเลยต้องจ่ายค่าทดแทนแก่โจทก์อีก 1,885,400 บาทกับดอกเบี้ย
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวถึงวันฟ้อง รวมต้น
เงินและดอกเบี้ยเป็นเงิน 2,910,586.25 บาทขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวนดัง
กล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 1,885,400 บาท นับแต่วัน
ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยอาศัยบัญชีกำหนดจำนวนราคาที่ดินตามราคาตลาดเพื่อ
ใช้เป็นทุนทรัพย์สำหรับเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็น
เกณฑ์กำหนดค่าทดแทนให้โจทก์ซึ่งเป็นธรรมเหมาะสมชอบด้วยประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 295ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 76 แล้วที่ดินโจทก์ที่เหลือราคา
ไม่ตก และไม่มีกฎหมายบัญญัติให้โจทก์มีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนเพิ่มเป็นกรณี
พิเศษได้ โจทก์ไม่เคยทวงถามให้จำเลยชำระค่าทดแทนเพิ่มจึงไม่มีสิทธิเรียก
ดอกเบี้ย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ควรได้รับค่าทดแทนสูงขึ้นเป็นตาราง
วาละ 8,000 บาท และได้ดอกเบี้ยในส่วนที่ยังไม่ได้รับนับแต่วันที่จำเลยเข้าครอบ
ครองที่ดินโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนเพิ่มเป็นกรณีพิเศษพิพากษาให้
จำเลยชำระเงิน 1,220,400 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่
12 มกราคม 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2523 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สำหรับปัญหาในเรื่องดอกเบี้ยที่จำเลยฎีกาความว่า การออกพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงทางราชการต้องมีการสำรวจเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ก่อน จึงจะเริ่มเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้ และจำเลยได้แจ้งการเข้าครอบครองที่ดินของโจทก์ตามหนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2528 ที่ศาลอุทธรณ์ให้จำเลยเสียดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2523 ซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงมีผลใช้บังคับจึงไม่ชอบนั้นเห็นว่าประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ข้อ 67 วรรคสอง ก็บัญญัติไว้ชัดแจ้งว่า ในกรณีที่ศาลพิพากษาให้เจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ชำระเงินเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในเงินนั้นตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนใช้บังคับเช่นนี้ศาลอุทธรณ์ให้จำเลยเสียดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2523 จึงชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานุกูล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ